



RÉGIE DERVAULT

By
Géraldine Andrieux

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES

LE CLOS ECHEVIN
2-6 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
18-20 RUE DU 8 MAI 1945

69780 MIONS

Le **mardi 11 février 2025** à 17h30, les copropriétaires régulièrement convoqués par le syndic se sont réunis MAISON DES ASSOCIATIONS 2 RUE DE LA LIBERTE MIONS

Copropriétaires présents et représentés:

BARRAUD Stéphane (254) - BERNAUS Claire (156) représentant THOMASSET Muriel (202) - BRU Dominique (73) - CHARMY Philippe (195) représentant PARPILLON (150) - GEORGES Laetitia (157) - IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051) - LORENTE Georges (173) - LYON METROPOLE HABITAT (1523) - METROPOLE DE LYON (94) - PAGE/PANEL (221) - PAOLOZZI Christine (224) - PIERREVENUS (191) - ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149) - SCANDOLA Fabien (238) -

**sont présents ou représentés : 16 / 44 copropriétaires, totalisant
6051 / 10000 tantièmes généraux.**

Copropriétaires absents ou non représentés :

Indivision BELTRAN/DERFEUIL (154), M. ou Mme BROSSARD Jérôme (15), Madame BRUNO Fabienne (156), Succession CASCHERA-ROSSI (185), Indivision CICCARELLI / ANTONIALI (186), Indivision COGNET / GAYRARD Francois / Sylvie (23), Indivision FERRARI/LINARES GARCIA (188), Madame FEY Julie (14), M. ou Mme IACOVELLA Donato (183), Indivision KEROUANI/WALTZER (178), S.C.I LA LIMONE (385), S.C.I LE GERMAIN (30), Indivision LE GLOANNEC/WIELS (112), M. ou Mme LINI Georges (120), Monsieur LONGO Alexandre (196), Monsieur LOPEZ Gabriel (154), S.C.I MIONS KINE II (326), S.A.R.L MIONS OPTIQUE (307), Madame MORENO Aurélie (155), Monsieur NEAU Christian (31), Madame PINAULT Céline (227), M. ou Mme PIVETTA Livio (30), Madame PRADES Severine (15), M. ou Mme REYES Jose (154), Madame ROMAND Catherine (110), DOCTEURS SAUNIER Augustin et Dorothee (189), M. ou Mme SERANO Michel (17), Indivision TATANGELO/JEAN (109),

**sont absents ou non représentés : 28 / 44 copropriétaires, totalisant
3949 / 10000 tantièmes généraux.**

L'assemblée passe à l'ordre du jour.

Question n° 01

Election du président de séance

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale désigne en qualité de président de séance MR FARHAT LYON METROPOLE

Vote(nt) **POUR** : **16** copropriétaire(s) totalisant **6051 / 6051** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LORENTE Georges (173), LYON METROPOLE HABITAT (1523), METROPOLE DE LYON (94), PAGE/PANEL (221), PAOLOZZI Christine (224), PARPILLON (150), PIERREVENUS (191), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 02

Election de scrutateur

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale désigne en qualité de scrutateur MR BARRAUD Stéphane

Vote(nt) **POUR** : **16** copropriétaire(s) totalisant **6051 / 6051** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LORENTE Georges (173), LYON METROPOLE HABITAT (1523), METROPOLE DE LYON (94), PAGE/PANEL (221), PAOLOZZI Christine (224), PARPILLON (150), PIERREVENUS (191), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 03

Election du secrétaire de séance

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire de séance LE SYNDIC.

Vote(nt) **POUR** : **16** copropriétaire(s) totalisant **6051 / 6051** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LORENTE Georges (173), LYON METROPOLE HABITAT (1523), METROPOLE DE LYON (94), PAGE/PANEL (221), PAOLOZZI Christine (224), PARPILLON (150), PIERREVENUS (191), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 04

Approbation des comptes

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale approuve les comptes de charges de l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire.

- sans réserve ;
- sous réserve que les modifications suivantes soient apportées :

Rappel : les comptes et leurs pièces justificatives peuvent être consultés sur rendez-vous dans les locaux du syndic aux heures d'ouverture de l'agence, dans les six jours ouvrés précédant l'assemblée générale.

budget de fonctionnement :

BUDGET VOTE 84 000 €

REEL 88 705 .27 €

en augmentation , cette année :

I électricité 1000 €

REGIE DERVAULT 55 AVENUE MARECHAL DE SAXE 69003 LYON

divers travaux en toiture
assurance
moins de produits financiers (panneaux solaire)
abattage d'arbustes

DEPENSES 2021/ 80 235 €

DEPENSES 2022 / 80 807 €

DEPENSES 2023 / 83 539 €

Arrivent en cours de résolution : CICCARELLI / ANTONIALI (186) (17:43:00) - MORENO Aurélie (155) (17:58:00) -

Vote(nt) **POUR** : **18** copropriétaire(s) totalisant **6392 / 6392** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), CICCARELLI / ANTONIALI (186), GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LORENTE Georges (173), LYON METROPOLE HABITAT (1523), METROPOLE DE LYON (94), MORENO Aurélie (155), PAGE/PANEL (221), PAOLOZZI Christine (224), PARPILLON (150), PIERREVENUS (191), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 05

Ratification du budget de l'exercice en cours

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale décide de modifier le budget de l'exercice en cours (du 01/10/2024 au 30/09/2025), voté lors de l'assemblée générale ordinaire précédente :

- La ligne budgétaire d'un montant initial de 84 000 est fixée à 84 000 €.

Le budget est donc porté à un montant global de 84 000 €.

Vote(nt) **POUR** : **18** copropriétaire(s) totalisant **6392 / 6392** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), CICCARELLI / ANTONIALI (186), GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LORENTE Georges (173), LYON METROPOLE HABITAT (1523), METROPOLE DE LYON (94), MORENO Aurélie (155), PAGE/PANEL (221), PAOLOZZI Christine (224), PARPILLON (150), PIERREVENUS (191), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 06

Approbation du budget du prochain exercice

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et en avoir délibéré, accepte le budget pour l'exercice du 01/10/2025 au 31/09/2026, à la somme de 84000 € TTC, avec ou sans modifications.

Rappel : tous les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante dans la limite du budget ci-dessus adopté sont exigibles le premier jour de chaque trimestre appelé (Art.14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Vote(nt) **POUR** : **18** copropriétaire(s) totalisant **6392 / 6392** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), CICCARELLI / ANTONIALI (186), GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LORENTE Georges (173), LYON METROPOLE HABITAT (1523), METROPOLE DE LYON (94), MORENO Aurélie (155), PAGE/PANEL (221),

PAOLOZZI Christine (224), PARPILLON (150), PIERREVENUS (191), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 07

REFECTION CHENEAU AU DESSUS DU LOGEMENT DE MME BERNAUS - ALLEE F

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale après avoir :

- pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés ;
 - pris connaissance de l'avis du conseil syndical ;
- et après avoir délibéré
- décide d'effectuer les travaux de

BOUVARD 2 042.70 €

Titre : Désignation de l'entreprise en charge des travaux, proposition de l'entreprise BOUVARD
L'assemblée générale retient la proposition de l'entreprise BOUVARD pour un montant de 2 042.70 € TTC.

Titre : Modalités des travaux et du financement.

- L'assemblée générale décide le début des travaux à la date suivante :
- décide que le coût des travaux ainsi que les frais, honoraires et assurances afférents, seront répartis sur la base de
- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires aux paiements comme suit :
en acomptes égaux appelés les :
- autorise le syndic à passer commande.

Vote(nt) **POUR** : **5** copropriétaire(s) totalisant **537 / 537** tantièmes.

Ont voté pour : BERNAUS Claire (108), BRU Dominique (9), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (270), PAGE/PANEL (11), THOMASSET Muriel (139),

Vote(nt) **ABSTENTION** : **1** copropriétaire(s) totalisant **64 / 4196** tantièmes.

Se sont abstenus : METROPOLE DE LYON (64),

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 08

CHANGEMENT DE TERREAUX POUR LES JARDINIERS

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale après avoir :

- pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés ;
 - pris connaissance de l'avis du conseil syndical ;
- et après avoir délibéré
- décide d'effectuer les travaux de

CHIEZE devis non reçu le jour de l'envoi de la convocation

le cs tente de le faire sur une terrasse , il se chargera de proceder a cet apport de terre et d'engrais

Vote(nt) **POUR** : **14** copropriétaire(s) totalisant **5710 / 6298** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), CICCARELLI / ANTONIALI (186), GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LYON METROPOLE HABITAT (1523), MORENO Aurélie (155), PAGE/PANEL (221), PARPILLON (150), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

REGIE DERVAULT 55 AVENUE MARECHAL DE SAXE 69003 LYON

Vote(nt) **CONTRE** : **3** copropriétaire(s) totalisant **588 / 6298** tantièmes.

Ont voté contre : LORENTE Georges (173), PAOLOZZI Christine (224), PIERREVENUS (191),

Vote(nt) **ABSTENTION** : **1** copropriétaire(s) totalisant **94 / 6392** tantièmes.

Se sont abstenus : METROPOLE DE LYON (94),

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 09

VOLETS

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale après avoir :

- pris connaissance de l'avis du conseil syndical ;

et après avoir délibéré

- décide que tous les travaux liés au volet , seront une charge privative (accroche ou volet)

Vote(nt) **POUR** : **17** copropriétaire(s) totalisant **6298 / 6298** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), CICCARELLI / ANTONIALI (186), GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LORENTE Georges (173), LYON METROPOLE HABITAT (1523), MORENO Aurélie (155), PAGE/PANEL (221), PAOLOZZI Christine (224), PARPILLON (150), PIERREVENUS (191), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Vote(nt) **ABSTENTION** : **1** copropriétaire(s) totalisant **94 / 6392** tantièmes.

Se sont abstenus : METROPOLE DE LYON (94),

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 10

CONTRAT DE CURAGE batiment C

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale après avoir :

- pris connaissance de l'avis du conseil syndical ;

et après avoir délibéré

- décide que TOUS LES 5 ANS , un curage des réseaux devra être effectuer

Vote(nt) **POUR** : **6** copropriétaire(s) totalisant **544 / 544** tantièmes.

Ont voté pour : BRU Dominique (12), CHARMY Philippe (143), CICCARELLI / ANTONIALI (11), LORENTE Georges (127), PARPILLON (110), PIERREVENUS (141),

Vote(nt) **ABSTENTION** : **1** copropriétaire(s) totalisant **219 / 4136** tantièmes.

Se sont abstenus : IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (219),

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 11

Mise en œuvre d'un plan de recensement des chaudières dans le cadre du contrat P3

Résolution non soumise à un vote.

Considérant que :

1. La qualité des prestations assurées par la société actuellement en charge de l'entretien des chaudières est jugée insuffisante.

2. Le contrat P3 en cours implique une responsabilité élargie de cette société concernant le fonctionnement, l'entretien et le remplacement des équipements vétustes.

3. Un recensement des chaudières est nécessaire

Une fois le retour de tous les copropriétaires, nous rechercherons un nouveau prestataire

- o Lancer un appel d'offres pour identifier un prestataire plus compétent et réactif.
- o Inclure dans le cahier des charges :
- o Des critères stricts de qualité de service.
- o Des engagements mesurables sur la performance et le suivi des installations.

Le conseil syndical propose de :

Valider la mise en œuvre d'un recensement des chaudières avant le 30 juin 2025 avec l'aide du conseil syndical

Lancer un appel d'offres pour un éventuel changement de prestataire, si nécessaire.

LYON METROPOLE HABITAT va voir sur son parc pour un éventuel changement des chaudières

Question n° 12

DEMANDE DE POSE DE FAUSSES CAMERAS

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale après avoir :

- pris connaissance de l'avis du conseil syndical ;
- et après avoir délibéré
- décide de valider la pose de fausses cameras dans les allées

Vote(nt) **POUR** : **14** copropriétaire(s) totalisant **3832 / 4056** tantièmes.

Ont voté pour : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), CICCARELLI / ANTONIALI (186), GEORGES Laetitia (157), LORENTE Georges (173), LYON METROPOLE HABITAT (1523), MORENO Aurélie (155), PAGE/PANEL (221), PARPILLON (150), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Vote(nt) **CONTRE** : **1** copropriétaire(s) totalisant **224 / 4056** tantièmes.

Ont voté contre : PAOLOZZI Christine (224),

Vote(nt) **ABSTENTION** : **3** copropriétaire(s) totalisant **2336 / 6392** tantièmes.

Se sont abstenus : IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), METROPOLE DE LYON (94), PIERREVENUS (191),

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 13

LE PPPT

Conditions de majorité de l'Article 24.

La Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite LOI CLIMAT ET RESILIENCE a modifié l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il dispose dorénavant que :

I. - À l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans. Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :

1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ;

3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

REGIE DERVAULT 55 AVENUE MARECHAL DE SAXE 69003 LYON

4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Ces dispositions entrent en vigueur :

1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

L'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux permettra :

- de répondre aux obligations légales,

- de procéder à un état des lieux structurel du bâtiment,

1. - de faire un bilan thermique incluant des mesures d'amélioration énergétique, étant précisé que la réalisation d'un audit énergétique pourra être subventionné jusqu'à 3000€ TTC par la Métropole de Lyon, sous réserves de l'accord préalable de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC),

- d'établir un plan de préconisations de travaux et une estimation des coûts.

Après échanges de vues, il est proposé à l'assemblée de faire établir un projet de plan pluriannuel de travaux.

DEVIS HELIO PPPT DPE 6796 €

DEVIS HELIO PPPT DPE ET AUDIT 13 996 €

DEVIS OPTIMBATI PPPT DPE 10 068 €

Vote(nt) **POUR** : **4** copropriétaire(s) totalisant **2572 / 6074** tantièmes.

Ont voté pour : GEORGES Laetitia (157), IMMO PLACEMENT CHEZ ATLAND VOISIN (2051), LORENTE Georges (173), PIERREVENUS (191),

Vote(nt) **CONTRE** : **12** copropriétaire(s) totalisant **3502 / 6074** tantièmes.

Ont voté contre : BARRAUD Stéphane (254), BERNAUS Claire (156), BRU Dominique (73), CHARMY Philippe (195), CICCARELLI / ANTONIALI (186), LYON METROPOLE HABITAT (1523), MORENO Aurélie (155), PAGE/PANEL (221), PARPILLON (150), ROOSE-LULLIER Alexandre-Fabiola (149), SCANDOLA Fabien (238), THOMASSET Muriel (202),

Vote(nt) **ABSTENTION** : **2** copropriétaire(s) totalisant **318 / 6392** tantièmes.

Se sont abstenus : METROPOLE DE LYON (94), PAOLOZZI Christine (224),

Résolution REJETEE à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Question n° 14

Questions diverses

Conditions de majorité de l'.

Il est demandé de vérifier si l'entretien des jardinières du bâtiment F a fait bruit laverie ; à revoir pour le logement de Mr Pages

faire une communication à l'ensemble des copropriétaires afin de faire attention aux excréments des chiens , il est impératif de ramasser , et il est aussi souhaitable de faire attention aux enfants qui peuvent de temps en temps urine dans le jardin , au lieu de remonter chez eux
flyers

fissures : voir le retour de MR Thieblemont sur logement de MME Moreno

revoir le croquis de BOUVARD sur les travaux dans le bâtiment ALLEE F

Règles de convocation de l'assemblée générale – demande d'inscription.

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié :

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7ème et 8ème du I de l'article 11 du décret du 17 Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point II de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes :

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.

Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délais maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

3. Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat.

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 19H

DISPOSITIONS LEGALES :

Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale.

Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 – article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1ère phrase du présent alinéa ".

Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble.

Le président

Les scrutateurs

Le secrétaire

LE SYNDIC

Certificat de signature électronique

Solution de signature électronique de documents conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).

Cette solution de signature électronique de documents "ICSign" est commercialisée par ICS et délivrée par Vialink, tiers de confiance du groupe *BRED Banque Populaire*.

Vialink - 1-3, Place Uranie - 94340 Joinville-le-Pont - www.vialink.fr



Signatures électroniques



harbat@lmhabitat.fr LYON METROPOLE

Signé électroniquement
le 17/02/2025 à 15h24 UTC



MEURON BARBAUD

Signé électroniquement
le 17/02/2025 à 17h18 UTC



Géraldine ANDRIEUX

Signé électroniquement
le 17/02/2025 à 14h58 UTC